

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה אבוטבול

6783/25/פ

הצעת חוק הגנת הצומח (תיקון – שקילת שיקולי שמירה על ביטחון המזון), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 2יז בחוק הגנת הצומח, התשט"ז–1956¹, בסעיף 2יז(ב)(1)(ג), בסופו יבוא "ואולם, בטרם קבלת החלטה כאמור, רשאי בעל הסמכות הרישוי לשקול גם שיקולי הגנה על תוצרת מקומית לשם שמירה על ביטחון המזון של ישראל".

דבריו הסבר

סעיף 2יז לחוק הגנת הצומח, התשט"ז–1956 (להלן – החוק), מסדיר את הליכי הרישוי לייבוא פירות וירקות טריים. סעיף 2יז(ב)(1)(ג) לחוק קובע כי החלטות של בעל הסמכות למתן רישיון כאמור, לעניין שינוי סיווג של פרי או ירק כמוצר בסיכון פיטוסניטרי גבוה שעלול להביא להתפשטות נגעים, יתקבלו משיקולים של הגנת הצומח בלבד.

לאור שינוי ייעודו ותפקידו של משרד החקלאות וביטחון המזון האמון על יישום החוק, ומכוח החלטת הממשלה מס' 1937 מיום כ"ד בסיוון התשפ"ד (30 ביוני 2024), אשר עיגנה את תפקידו של המשרד כמוביל המדיניות הממשלתית בתחום ביטחון המזון, מוצע לקבוע כי טרם קבלת החלטה כאמור, יהיה בעל הסמכות למתן רישיון רשאי לשקול גם שיקולי הגנה על תוצרת מקומית לשם שמירה על ביטחון המזון של ישראל. השינוי האמור נדרש כדי ליישם את התפיסה הממשלתית העדכנית, שלפיה ביטחון המזון הוא נדבך מרכזי במדיניות החקלאית הלאומית.

ביטחון המזון, בהיבטיו הלאומיים והאסטרטגיים, כולל את נושא הבטחת ייצור מקומי ושמירה על רציפות האספקה של מוצרים טריים לציבור, תוך קידום עמידות אל מול שיבושים בשרשראות האספקה העולמיות או אירועי חירום. אירועים כאמור הדגישו את הצורך במתן סמכות ברורה לשר החקלאות וביטחון המזון לקבוע מדיניות רחבה ומערכתית לשם שמירה על ביטחון המזון.

לסיכום, הגבלת שיקול הדעת כך שהחלטות של בעל הסמכות למתן רישיון לייבוא פירות וירקות טריים, לעניין שינוי סיווג של פרי או ירק כמוצר בסיכון פיטוסניטרי גבוה, יתקבלו משיקולים של הגנת הצומח בלבד, אינה מאפשרת לבעל הסמכות למתן רישיון לשקול את ההשפעות הרחבות של החלטותיו על זמינות המזון ועל ביטחון המזון של אזרחי ישראל. התיקון המוצע מבקש להרחיב את מנעד השיקולים כך שיכלול גם את ההיבט האסטרטגי של הצורך בשמירה על ביטחון המזון.

השינוי המוצע יאפשר לממשלה לפעול מתוך ראייה כוללת של האינטרס הלאומי, תוך איזון ראוי בין הצורך המקצועי למנוע חדירת נגעים לבין החובה להבטיח אספקת מזון סדירה ובת-קיימא. הבהרה זו אינה גורעת מסמכויותיו המקצועיות של בעל הסמכות למתן רישיון, אלא מוסיפה נדבך המאפשר פעולה מתוך אינטרס לאומי עליון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ו (29.06.2026)

¹ ס"ח התשט"ז, עמ' 79.

